

1500400-68.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Douglas Henrique Pereira Donato e outros

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

WESLEY FERNANDO HENN e JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA, nome social JULIANA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500400-68.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500400-68.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Douglas Henrique Pereira Donato e outros

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

WESLEY FERNANDO HENN e JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA, nome social JULIANA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal, porque, segundo a

denúncia, no dia 11 de maio de 2022, por volta das 08h20min, na Rua José Carlos Pimenta, nº 152, Vila Mendes, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios, tinham consigo e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fim de tráfico, 05 (cinco) porções da droga conhecida como crack, pesando aproximadamente 18,68g (dezoito gramas e sessenta e oito centigramas), tratando-se de substância entorpecente que determina dependência química e psíquica.

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares deslocaram-se para o local do fato após receberem notícia de que lá se praticava o tráfico de drogas. Quando se aproximavam, viram os acusados.

Ao perceber a aproximação dos milicianos, Wesley dispensou algo e passou a caminhar, juntamente com Juliana, em direção ao interior do imóvel. Ambos foram abordados e submetidos a buscas pessoais.

No bolso da calça de Wesley, os policiais encontraram dois invólucros plásticos da cor verde, que continham duas porções de crack, além de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em cédulas variadas, de origem não esclarecida. Sob a posse de Juliana, localizaram outras duas porções de crack, envoltas em embalagens plásticas da cor verde, semelhantes às encontradas com o corréu, além de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), em cédulas variadas, de origem não esclarecida.

Em seguida, os milicianos ingressaram na residência e lá se depararam com um indivíduo, provavelmente sob o efeito de drogas. Em vistoria no imóvel, encontraram duas baterias automotivas. Contudo, ali não havia outras substâncias entorpecentes, nem petrechos.

Quando regressaram à via pública, onde Wesley e Juliana foram inicialmente avistados, encontraram outra porção de crack, previamente dispensada por Wesley. Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da substância entorpecente à comercialização.

A denúncia (fls. 213/215) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/208) e foi recebida em 1º de junho de 2022 (fls. 217/218).

Os réus foram citados (fls. 237/238).

Assistida por Defensora nomeada (fls. 260/263), a denunciada Juliana respondeu à acusação e apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 254/259), que foi indeferido (fls. 268/269).

O réu Wesley, também assistido por Defensora nomeada (fls. 277/278), apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 271/276).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, indeferindo-se o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de Wesley (fls. 291/293).

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se os interrogatórios dos acusados. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 329/330).

Nos debates orais, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 329/330).

A Defensora, por sua vez, requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 329/330).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/23) e de exibição e apreensão (fls. 104/105), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 200/202) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 200/202) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm cocaína em sua composição. Passo a analisar a imputação aos acusados da posse da droga. Em seguida, será verificada sua destinação.

Os réus negaram a posse de substâncias entorpecentes.

Interrogado, o réu Wesley Fernando Henn (fls. 329/330) disse ser usuário de drogas há duas décadas. Na data do fato, passara a madrugada com Juliana, na linha férrea. Pela manhã, foram para a casa onde foram abordados, a qual é frequentada por traficantes e usuários de drogas. Como não tinham substâncias entorpecentes, passaram a raspar seus cachimbos. De repente, policiais surgiram e ingressaram no imóvel. Douglas, que estava no interior do casa, correu para os fundos. Os milicianos realizaram buscas, mas nada encontraram. Depois, com o auxílio de cão farejador, eles encontraram dinheiro e uma porção de substância entorpecente. Os policiais perguntaram quem era o proprietário daqueles objetos, mas ninguém se apresentou. Até aquele momento, havia aproximadamente dez pessoas sendo abordadas. Os milicianos liberaram os outros e, apenas o interrogando, Juliana e Douglas continuaram lá. Depois, os policiais ameaçaram Douglas, dizendo-lhe que o prenderiam se não delatasse o interrogando. Afirmou não saber quem era o proprietário da droga e do dinheiro apreendido. Disse desconhecer o motivo que os policiais teriam para apresentar narrativa falsa.

A ré Juliana (Júnior Rodrigues da Silva) (fls. 329/330), no interrogatório, negou a prática do crime. Disse que é usuária de drogas e estava na condição de moradora de rua. Declarou que passara a madrugada anterior à prisão em companhia do corréu e, pela manhã, foram juntos para o local do fato. Estavam fora do imóvel, raspando cachimbos de crack, quando os policiais chegaram. Douglas, por sua vez, estava no interior da casa. A interroganda e Wesley foram abordados, mas os milicianos nada encontraram de ilícito consigo. Em seguida, eles realizaram buscas, com o auxílio de cão farejador, e encontraram substâncias entorpecentes no terreno, no meio do mato. Afirmou que havia outras pessoas no local, as quais foram liberadas. Negou que portasse dinheiro. Disse não saber a motivação dos policiais para apresentar relatos falsos.

A versão apresentada pelos denunciados é inverossímil.

O auto de exibição e apreensão demonstra que foram encontrados R\$ 642,00, em dinheiro, e aproximadamente 18,68g (dezoito gramas e sessenta e oito centigramas) de crack.

Conforme se exporá adiante, aquela quantidade poderia ser fracionada em aproximadamente uma centena de porções individuais de crack. Portanto, é certo que tinha valor econômico elevado.

As declarações dos acusados e dos milicianos convergiram no sentido de que o local do fato é um imóvel privado frequentado por traficantes e usuários de drogas, composto por entulhos, na parte frontal, e uma casa, nos fundos.

Segundo os réus, o dinheiro e as porções de crack estavam no quintal, no meio do mato, como afirmou Juliana.

É pouco provável que a droga e o dinheiro tivessem sido dispensados por outrem, não visualizado pelos policiais. De toda forma, nessa hipótese, inexistiria motivo para que os milicianos atribuíssem a posse da droga aos denunciados, pois não há notícia de que tivessem desavença entre si.

Além disso, as testemunhas policiais militares afiançaram que as substâncias entorpecentes apreendidas estavam sob a posse de Wesley e Juliana, e que viram Wesley dispensando parte da droga.

A testemunha Luiz Felipe Cavalli (fls. 329/330), policial militar, informou que o imóvel situado no local do fato é uma casa abandonada, invadida, habitualmente usada para o tráfico de drogas e para a guarda de produtos de crime. Na parte frontal do terreno, existem restos de demolição e, nos fundos, uma casa invadida. Na data do crime, estavam em patrulhamento, quando receberam notícia de que um indivíduo estava carregando duas baterias automotivas numa sacola. Em razão disso, dirigiram-se para o local do fato e avistaram os denunciados, defronte ao imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, Wesley dispensou algo ao solo. Ato contínuo, Wesley e Juliana ingressaram no terreno, em direção à casa invadida. O depoente

seguiu-os e abordou-os. Sob a posse de Wesley, num dos bolsos da calça dele, encontraram duas pedras brutas de crack e R\$ 150,00, em dinheiro. Sob a posse de Juliana, localizaram outras duas pedras de crack e R\$ 492,00, em dinheiro. No interior da casa, ao lado de duas baterias automotivas, estava Douglas. Após a chegada de equipes de apoio, realizaram buscas no local onde Wesley dispensara um objeto e encontraram outra porção de crack, que seria suficiente para confeccionar mais de vinte porções individuais. Informou que as porções encontradas sob a posse de Wesley e Juliana tinham o mesmo tipo de embalagem, mas a droga dispensada estava aberta, pronta para ser fracionada na unha. Por fim, realizaram buscas com o auxílio de cão farejador, mas não encontraram novos vestígios. Durante a diligência, Wesley e Juliana informalmente atribuíram a propriedade das substâncias entorpecentes e do dinheiro a Douglas.

A testemunha Guilherme Augusto Oliveira Valera (fls. 329/330), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício.

A condição profissional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de seus depoimentos se não houver indícios de que tenham mentido. Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie incorrente. (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; j. 30/09/2003).

No caso, as declarações das testemunhas policiais militares são compatíveis com outros elementos de prova, como o auto de exibição e apreensão (fls. 104/105) e as fotos de fls. 106/108.

Em que pese a argumentação da Defensora, não há sequer indício de que os milicianos tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

Portanto, as declarações das testemunhas policiais militares evidenciam que as porções de crack estavam sob a posse dos réus.

Duas das porções estavam sob a posse de Juliana, pesavam 8,32g (oito gramas e trinta e dois centigramas) e foram identificadas com o lacre 0036519 (fls. 105).

Duas das porções de crack foram encontradas num dos bolsos de Wesley, pesavam 6,83g (seis gramas e oitenta e três centigramas) e foram identificadas com o lacre 0036518 (fls. 104/105 e 201).

Outra porção de crack foi dispensada por Wesley, pesava 3,53g (três gramas e cinquenta e três centigramas) e foi identificada com o lacre 0036517 (fls. 104 e 201).

Resta verificar qual seria a destinação das substâncias entorpecentes.

A quantidade de crack apreendida poderia ser fracionada em aproximadamente uma centena de porções individuais. Nesse sentido, são esclarecedores os casos objetos dos acórdãos a seguir, em que cada pedra da droga pesava, em média, 0,18g (dezoito centigramas) e 0,14g (quatorze centigramas) respectivamente:

(...) Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em posse de 32 pedras de crack, com peso bruto aproximado de 5,90 gramas (...). (TJSP; 16ª Câmara de Direito Criminal; Apelação nº 1500396-09.2018.8.26.0571; Relator: Desembargador Aranha Filho; j. 13.06.2019).

(...) guardava e tinha em depósito drogas, 117 "trouxinhas" de crack, com peso bruto total de 17 gramas e 1 papelote de maconha, com peso bruto total de 1 grama, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...). (TJSP; 6ª Câmara Criminal; Apelação nº 993080151334; Relator: Desembargador Domingos Parra Neto; j. 30/04/2010).

Cada um dos réus portava quantidade de crack suficiente para confeccionar dezenas de porções.

A quantidade encontrada sob a posse de Juliana, 8,32g, bastaria para confeccionar

aproximadamente 45 (quarenta e cinco) papelotes individuais de crack. As porções dispensadas e encontradas junto ao corpo de Wesley pesavam aproximadamente 10,36g. Com essa quantidade seria possível confeccionar aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) porções individuais da droga. É difícil crer que tamanha quantidade se destinasse ao consumo pelos acusados. Como não tinham fonte lícita de receita e estavam em condição de moradores de rua, não parece viável que comprassem tamanha quantidade, de uma única vez, para o próprio consumo. Tampouco é factível que, após comprar o crack, permanecessem com dinheiro.

Além disso, é certo que os réus agiam juntos, pois as porções encontradas junto ao corpo de Wesley e junto ao corpo de Juliana tinham o mesmo tipo de embalagem (art. 29, CP).

Dessa forma, as quantidades de crack apreendidas indicam que as drogas se destinavam à comercialização.

Ademais, os réus portavam dinheiro e não há prova de que exercessem atividade lícita remunerada apta a, ao menos, sustentar o vício em crack. A posse de dinheiro, nessas circunstâncias, revela que comercializaram a substância entorpecente, previamente à ação policial.

É irrelevante que os policiais não tenham presenciado a venda a terceiros, nem tenham apreendido petrechos, pois as demais circunstâncias do fato, descritas acima, demonstram a destinação das drogas ao fornecimento a terceiros.

Ao levar consigo e guardar substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, os acusados praticaram condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por estar demonstrada a destinação da droga ao fornecimento a terceiros, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar as condutas para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como os réus são reincidentes não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno que a testemunha Douglas Henrique Pereira Donato nada esclareceu sobre o fato.

Douglas Henrique Pereira Donato (fls. 329/330), disse que era morador de rua e usuário de crack. Afirmou que foi abordado na casa onde Wesley e Juliana residiam. Autorizado por Juliana, costumava comparecer àquela casa para se banhar. Na data do fato, policiais ingressaram no imóvel e lá encontraram baterias automotivas e substâncias entorpecentes. Disse não saber onde as drogas estavam. Declarou que costumava consumir substâncias entorpecentes em companhia dos denunciados. Negou que comercializasse drogas para Wesley e Juliana. Disse que estava na casa havia aproximadamente uma semana e não vira os acusados saindo para trabalhar. Afirmou não saber se os réus trabalham.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação dos réus às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

Passo a dosar a pena, com um tópico distinto para cada acusado.

I. Wesley Fernando Henn.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu ostenta maus antecedentes, decorrentes das condenações nos processos de conhecimento nº 0011433-93.2012.8.26.0482 (fls. 141) e 0017344-62.2007.8.26.0482 (fls. 142).

Não há informações relevantes sobre sua conduta social, tampouco sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Considerando tais elementos, fixa-se a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado,

fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar infração penal após a condenação nas ações penais nº 0000954-53.2017.8.26.0583 (fls. 141) e 1500860-60.2019.8.26.0583 (fls. 144).

Por conseguinte, agravam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (reincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

II. Juliana (Júnior Rodrigues da Silva).

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que os registros criminais anteriores da acusada ensejam reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há, nos autos, notícias relevantes sobre sua conduta social e personalidade, e sobre a motivação para a prática do delito.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta espécie de delito. Considerando tais elementos, fixa-se a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas da ré, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que a denunciada é reincidente (art. 61, I, CP), pois praticou a infração penal após a condenação no processo de conhecimento nº 1500783-51.2019.8.26.0583 (fls. 153/154).

Por conseguinte, agravam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois a acusada é reincidente.

Considerando a reincidência, a denunciada deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, § 2º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivo (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para:

a) condenar WESLEY FERNANDO HENN, natural de Presidente Prudente/SP, nascido aos 15/11/1987, filho de Dulcineia Henn, inscrito no Registro Geral nº 42.818.954-4 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado; e

b) condenar JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, nome social JULIANA, natural de Santo Anastácio/SP, nascida aos 07/03/1992, filha de Vilma da Silva, inscrita no Registro Geral nº 48.514.359-8 SSP/SP e no CPF sob o nº 373.470.088-40, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo,

atualizado.

A reincidência (Wesley e Juliana) e os maus antecedentes (Wesley) denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional em que se encontram.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, ressalvando que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos. Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 104/105) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Arbitro os honorários da Defensora nomeada (fls. 260/263 e 277/278) no valor máximo previsto na tabela do convênio entre DPE/OAB para ações desta natureza.

Oportunamente, expeça-se certidão.

Transitada em julgado, expeçam-se guias de recolhimento e certidões de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA